

TỜ TRÌNH

Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Công văn số 17/HĐND-VP ngày 07/01/2025 của Thường trực HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2061-QĐ/TU ngày 24/12/2024 của Tỉnh ủy về việc giao biên chế khối chính quyền địa phương năm 2025; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), biên chế hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, năm 2025 với những nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT

Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, thì thẩm quyền của UBND tỉnh là: “3. Trình HĐND cấp tỉnh quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và triển khai thực hiện sau khi được Hội đồng nhân dân quyết định.”

Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL, thẩm quyền của UBND tỉnh là: “4. Trình HĐND cùng cấp phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng người làm việc đã được Bộ Nội vụ thẩm định.”

Thực hiện Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 65-QĐ/BTCTW ngày 28/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 3226-QĐ/BTCTW ngày 11/11/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Đắk Lắk năm 2025; Quyết định số 2061-QĐ/TU ngày 24/12/2024 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về giao biên chế khối chính quyền địa phương năm 2025.

Để đảm bảo việc giao, quản lý, sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị kịp thời, phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế và bổ sung không quá 70% số

lượng giáo viên còn thiếu so với định mức quy định tại Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập; Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và ĐVSNCL, thì việc giao biên chế và số lượng hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị là rất cần thiết.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tình giản biên chế.

- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

- Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

- Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng và tình giản biên chế của hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2022-2026.

- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về việc kế hoạch tình giản biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2022-2026 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 3226-QĐ/BTCTW ngày 11/11/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Đắk Lắk năm 2025.

- Quyết định số 2061-QĐ/TU ngày 24/12/2024 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về

giao biên chế khối chính quyền địa phương năm 2025.

III. THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG BIÊN CHẾ

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các ĐVSNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, biên chế hội đặc thù của tỉnh Đắk Lắk năm 2024; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL và biên chế hội đặc thù của tỉnh Đắk Lắk năm 2024, như sau:

1. Đối với biên chế công chức

a) Tổng số biên chế công chức đã giao là **2.920** biên chế, cụ thể:

- Giao các sở, ngành cấp tỉnh: **1.382** biên chế.
- Đội công tác phát động quần chúng cấp tỉnh: **16** biên chế.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: **1.431** biên chế.
- Đội công tác phát động quần chúng cấp huyện: **82** biên chế.
- Dự phòng: **09** biên chế.

b) Số công chức tính đến ngày 31/12/2024: Các cơ quan, đơn vị đã tuyển dụng và sử dụng **2.799** biên chế, còn lại **121** biên chế (chưa tuyển dụng tại thời điểm báo cáo).

Lý do chưa sử dụng hết biên chế được giao: Biên chế công chức chưa tuyển dụng kịp thời do công chức nghỉ hưu, thôi việc. Năm 2025, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát đề nghị UBND tỉnh xét chuyển thành công chức đối với những trường hợp viên chức và cán bộ, công chức cấp xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định và xác định nhu cầu tuyển dụng theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Về số lượng người làm việc (biên chế viên chức) hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các ĐVSNCL

a) Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh là **37.293** người (bao gồm cả **243** giáo viên bổ sung năm học 2022-2023 và **415** giáo viên bổ sung năm học 2023-2024), cụ thể:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: **31.044** biên chế.
- Sự nghiệp y tế: **4.434** biên chế.
- Sự nghiệp khác: **1.815** biên chế.

b) Số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước có mặt tại

thời điểm 31/12/2024 là: **37.035** biên chế, còn lại 258 biên chế chưa sử dụng.

Lý do chưa sử dụng hết biên chế được giao: Số lượng viên chức chưa tuyển dụng chủ yếu là sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự nghiệp y tế; số lượng viên chức nghỉ hưu thôi việc, chuyển công tác trong thời gian qua chiếm số lượng lớn; một số vị trí đã thực hiện hợp đồng lao động nhưng chưa tổ chức tuyển dụng kịp thời.

c) Biên chế hội đặc thù: **137** biên chế.

Số lượng người làm việc có mặt tại thời điểm ngày 31/10/2024 là **137** người, cụ thể:

- Hội đặc thù cấp tỉnh gồm **86** người: Đã tuyển dụng **79** người; hợp đồng lao động **07** người.

- Hội đặc thù cấp huyện gồm **51** người: Đã tuyển dụng **40** người, hợp đồng lao động **11** người.

3. Đánh giá chung việc quản lý và sử dụng biên chế

Việc quản lý và sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị cơ bản được thực hiện đúng quy định; các cơ quan, đơn vị đã chấp hành và tuân thủ đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 19/4/2019 về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường công tác quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, việc sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã được phân định rõ ràng và theo đúng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các cơ quan, đơn vị đã tập trung xây dựng phương án và tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận công chức theo số biên chế được giao cơ bản kịp thời, đúng quy định.

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức đã được các cơ quan đơn vị chú trọng và quan tâm, tuy nhiên số biên chế chưa được tuyển dụng vẫn còn nên phần nào ảnh hưởng đến công tác thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Nguyên nhân, số biên chế chưa được tuyển dụng còn nhiều là do các đơn vị đề dành nguồn biên chế để tinh giản năm 2025 theo lộ trình (năm 2025 cả tỉnh phải giảm 38 biên chế công chức và 873 biên chế viên chức); một số đơn vị chưa tuyển dụng kịp hoặc tuyển dụng mà không có người đăng ký tuyển dụng.

IV. TRÌNH HỌND TỈNH GIAO BIÊN CHẾ NĂM 2025

Căn cứ Quyết định số 2061-QĐ/TU ngày 24/12/2024 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về giao biên chế khối chính quyền địa phương năm 2025; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về việc kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2022-2026 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh trình HỌND tỉnh giao biên chế năm 2025 gồm:

1. Biên chế công chức

Trình HỌND tỉnh quyết định biên chế với số lượng là **2.880** biên chế

(giảm 40 biên chế so với năm 2024), trong đó:

- Biên chế giao các sở, ngành cấp tỉnh: **1.362** biên chế (giảm 20 biên chế).

Các sở, ngành được thành lập, hợp nhất, giải thể: Trước mắt giao theo tổng số biên chế của các sở, ngành trước khi hợp nhất trừ đi tỷ lệ tinh giảm biên chế năm 2025 của các đơn vị.

- Biên chế giao Đội công tác phát động quần chúng: 98 biên chế, trong đó, cấp tỉnh là **16** biên chế; cấp huyện là **82** biên chế (giữ nguyên).

- Biên chế giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: **1.414** biên chế (giảm 17 biên chế).

- Biên chế dự phòng: **06** biên chế (giảm 03 biên chế để đảm bảo Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2025).

2. Số lượng người làm việc (biên chế viên chức):

a) Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các ĐVSNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên là **35.822** người, giảm **813** người so với năm 2024, cụ thể:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: **29.687** người (giảm 699 biên chế).

- Sự nghiệp y tế: **4.356** người (giảm 78 biên chế).

- Sự nghiệp khác: **1.779** người (giảm 36 biên chế).

b) Bổ sung biên chế giáo viên cho Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Số bổ sung năm học 2022-2023: **243** biên chế (đã bổ sung tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh).

- Bổ sung năm học 2023-2024: **415** biên chế (đã bổ sung tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 của HĐND tỉnh).

- Bổ sung năm học 2024-2025: **113** biên chế.

Như vậy, tổng số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2025 trình HĐND tỉnh phê duyệt là: $35.822 + 243 + 415 + 113 = 36.593$ người.

3. Biên chế hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (Hội đặc thù): 137 biên chế (giữ nguyên).

Căn cứ Công văn số 01-CV/BCĐ ngày 27/12/2024 của Ban chỉ đạo tổng kết và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh; Thông báo số 03-TB/BCĐNQ18 ngày 27/12/2024 Thông báo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII ngày 27/12/2024; thì tổng số hội đặc cấp tỉnh sẽ giảm từ 21 hội xuống còn 10 hội; do đó, trước mắt, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tổng số biên chế hội đặc thù là **137** biên chế (giữ nguyên như

năm 2024), tổng số biên chế này đã được Bộ Nội vụ tách ra khỏi biên chế viên chức và giao cho tỉnh ổn định từ năm 2019 đến nay; trong năm 2025, trong quá trình sắp xếp các hội đặc thù, UBND tỉnh sẽ điều tiết và cắt giảm biên chế theo quy định; để đảm bảo các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong ĐVSNCN do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; khoản 3 Điều 2 Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; thì HĐND tỉnh quyết định số lượng người ký kết hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ chiếm không quá 70% số chênh lệch thiếu giữa số lượng người làm việc được giao so với số lượng theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

a) Về số lượng trường lớp, số học sinh năm học 2024-2025, hiện có:

- Bậc mầm non có: 249 trường; 2.232 lớp; 62.769 học sinh.
- Bậc tiểu học có: 367 trường; 6.640 lớp; 192.362 học sinh.
- Bậc THCS có: 240 trường; 3.531 lớp; 135.733 học sinh.
- Bậc THPT có: 53 trường; 1.501 lớp; 57.7023 học sinh.

b) Định mức biên chế sự nghiệp giáo dục theo quy định tại Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là **33.200** biên chế, trong đó, số giáo viên đứng lớp là **25.456** người, cụ thể:

- Bậc Mầm non: **6.845** biên chế (giáo viên là 5.364 người).
- Bậc Tiểu học: **13.195** biên chế (giáo viên là 9.960 người).
- Bậc THCS: **9.101** biên chế (giáo viên là 6.724 người).
- Bậc THPT: **4.059** biên chế (giáo viên là 3.408 người).

c) Biên chế sự nghiệp giáo dục giao năm 2025 theo Quyết định số 2061-QĐ/TU ngày 24/12/2024 của Tỉnh ủy là: **29.987** biên chế, trong đó, số giáo viên đứng lớp là **23.318** người, cụ thể:

- Bậc Mầm non: **5.751** biên chế (giáo viên là 4.617 người).
- Bậc Tiểu học: **11.701** biên chế (giáo viên là 9.253 người).
- Bậc THCS: **8.328** biên chế (giáo viên là 6.237 người).

- Bậc THPT: **3.646** biên chế (giáo viên là 3.211 người).

d) Đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung số giáo viên hợp đồng không quá 70% số lượng chênh lệch thiếu giữa định mức quy định và thực tế biên chế được giao năm học 2024-2025 là: **1.297** người (*khoảng 60% số giáo viên còn thiếu*), trong đó ¹:

- Bậc Mầm non là: **526** người.
- Bậc Tiểu học là: **408** người.
- Bậc THCS là: **226** người.
- Bậc THPT là: **137** người.

Tổng kinh phí dự kiến là: **78.937.000.000** đồng (*Bảy tám tỷ, chín trăm ba bảy triệu đồng*).

Nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng lao động nêu trên được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách địa phương (ngoài kinh phí giao tự chủ của đơn vị).

(*Chi tiết giao biên chế cho từng cơ quan, đơn vị theo Phụ lục I, II, III, IV đính kèm*)

Với nội dung như trên, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (thay b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (T.Ch b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Nghị

¹ Nội dung này, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo, xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 30-CV/BCSD ngày 10/02/2025 về việc bổ sung hợp đồng ở vị trí giáo viên đối với các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.